



P U T U S A N

Nomor : 1562/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIEF ARDIANSYAH Bin SAIDIH;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Rean RT. 001 RW. 001, Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa Arief Ardiansyah Bin Saidih ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 1562 /Pid.B / 2025/PN.Tng tanggal 11 September 2025, Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1562/Pid.B/2025/PN.Tng tanggal 11 September 2025 Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : **PERKARA PDM-106/M.6.16/Eoh.2/09/2025** tanggal 09 Oktober 2025, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Ardiansyah Bin Saidih**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** sebagaimana melanggar ***Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP***;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Arief Ardiansyah Bin Saidih**, dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - STNK sepeda Motor Honda Scoopy wama Putih Merah. tahun 2020 No. Pol. B-6643-WYC. nomor rangka MH1JM3132LK226465. nomor mesin JM31E3221706 atas nama YULIANTORO SAPUTRO alamat Ciledug Barat Rt 005/002 Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan. Surat Keterangan Leasing Nomor 01472504000266 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance. Foto Copy BPKB sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Merah. tahun 2020 No. Pol. B-6643-WYC. nomor rangka MH1JM3132LK226465. nomor mesin JM31E3221706 yang ditempel PT. Adira Finance ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Scoopy dengan warna Putih Merah. tahun 2020 nomor rangka MH1JM3132LK226465. nomor mesin JM31E3221706 tanpa plat nomor;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Yuliantoro Saputro ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah tanpa plat nomor, nomor rangka MH354P00DDJ921268 nomor mesin 54P921388;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menyatakan agar Terdakwa membayarkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi / permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi/ permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya duplik secara lisan dari Terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-106/M.6.16/Eoh.2/09/2025 tanggal 27 Agustus 2025, yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 September 2025, sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa Terdakwa **Arief Ardiansyah Bin Saidih** bersama-sama Anak Saksi **Muhammad Rizki Al Fatan** (Telah dilakukan Diversi di Kepolisian Sektor Pamulang Berdasarkan Berita Acara Diversi pada tanggal 11 Agustus 2025) pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025 atau setidaknya tahun 2025, bertempat di Jalan Gang Perumahan Villa Dago Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa membawa motor dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan (Telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Diversi di Kepolisian Sektor Pamulang Berdasarkan Berita Acara Diversi pada tanggal 11 Agustus 2025) duduk di belakang Terdakwa melintasi Jalan Gang Perumahan Villa Dago Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan saat melewati warung madura, Terdakwa meminta Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan untuk turun membelikan terdakwa minum di warung tersebut. Kemudian saat Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan berada di dalam warung madura, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC milik Saksi Yuliantoro Saputro yang terparkir didepan kontrakan pagar sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

- Kemudian Terdakwa berjalan ke arah kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC milik Saksi Yuliantoro Saputro tersebut dengan cara memutar arah motor yang tidak di kunci stang tersebut lalu mendorongnya pergi dalam keadaan mati dari gang menuju jalan raya dan diikuti oleh Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa dan berencana untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kantor Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang, Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan bertukar posisi yang mana Saksi Muhammad Rizki Al Fatan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa sambil mendorong motor yang dinaiki oleh Saksi Muhammad Rizki Al Fatan menggunakan kaki kiri (*stut* motor);
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan di Jl. Inpres Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Terdakwa melepas spion dan plat nomor dari sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC dan dibuang di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan berjalan lagi sampai Rumah Terdakwa di Jl. H. Rean RT 001/001 Kelurahan benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6642-WYC tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan dibongkar bagian bodi depannya oleh Terdakwa untuk membuka kunci jok;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tersebut adalah untuk dijual. Namun, belum sempat dijual, pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Yuliantoro Saputro dan Saksi Dafin Putra Pratama mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan motornya dalam keadaan spion kanan dan kiri sudah tidak ada, bagian body depan dan jok sudah terbuka;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tanpa seizin pemiliknya yaitu Yuliantoro Saputro;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 502/Pid.B/2023/PN Tng dengan hukuman 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan (Telah dilakukan Diversi di Kepolisian Sektor Pamulang Berdasarkan Berita Acara Diversi pada tanggal 11 Agustus 2025) Saksi Yuliantoro Saputro mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Yuliantoro Saputro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekira jam 17.30 WIB, Saksi berkunjung ke kontrakan ibu Saksi yang ada di Jl. H Rean RT

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 002 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC. Didorong orang. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi yang lain mendatangi orang yang mendorong sepeda motor Saksi dan ternyata benar sepeda motor Saksi ada di dalam rumah, pada saat itu diketahui orang yang mendorong sepeda motor Saksi mengaku bernama Arief;
- Bahwa pada saat sepeda motor di parkir dikontrakan ibu Saksi yang ada di Jl. H Rean RT 001 RW 002 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dalam keadaan terkunci tetapi tidak terkunci stang;
- Bahwa benar cara Terdakwa Arief mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC dengan cara di dorong dan posisi motor tersebut sedang di parkir di depan rumah kontrakan ibu Saksi;
- Bahwa benar rumah kontrakan tempat Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tersebut tidak ada pembatas atau pagarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tanpa seizin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

2. Saksi Dafin Putra Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Saksi melihat kejadian pencurian sepeda motor;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. H. Rean Rt 001/002 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC. Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC didorong oleh Terdakwa Arief, kemudian Saksi bersama dengan Saksi korban mendatangi orang yang mendorong sepeda motor yang dicuri dan ternyata benar sepeda motor Saksi Yuliantoro ada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa Arief mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC dengan cara di dorong dan posisi motor tersebut sedang di parkir di Jl. H. Rean RT 001/002 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa saat sedang di parkir di Jl. H. Rean RT 001/002 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan motor tersebut dalam keadaan terkunci tetapi tidak terkunci stang;
- Bahwa rumah kontrakan tempat saksi korban memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tersebut tidak ada pembatas atau pagarnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi korban tetangga dekat sehingga Saksi mengenali (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC yang jelas milik Saksi korban;
- Bahwa benar jarak rumah tempat terjadinya pencurian dengan rumah Terdakwa Arief adalah sekitar 800 m (delapan ratus) meter dan masih dalam satu wilayah kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Yuliantoro mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Arief Ardiansyah Alias Bule**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa membawa motor dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan (Telah dilakukan Diversi di Kepolisian Sektor Pamulang Berdasarkan Berita Acara Diversi pada tanggal 11 Agustus 2025) duduk di belakang Terdakwa melintasi Jalan Gang Perumahan Villa Dago Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa pada saat melewati warung Madura, Terdakwa meminta Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan untuk turun membelikan Terdakwa minum di warung tersebut. Kemudian saat Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan berada di dalam warung Madura, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC milik Saksi korban Yulianto Saputro yang terparkir didepan kontrakan pagar sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC milik Saksi korban Yulianto Saputro tersebut dengan cara memutar arah motor yang tidak di kunci stang tersebut lalu mendorongnya pergi dalam keadaan mati dari gang menuju jalan raya dan diikuti oleh Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa dan berencana untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kantor Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang, Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan bertukar posisi yang mana Saksi Muhammad Rizki Al Fatan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa sambil mendorong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dinaiki oleh Saksi Muhammad Rizki Al Fatan menggunakan kaki kiri (stut motor);

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan di Jl. Inpres Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Terdakwa melepas spion dan plat nomor dari sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC dan dibuang di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan berjalan lagi sampai Rumah Terdakwa di Jl. H. Rean RT 001/001 Kelurahan benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan dibongkar bagian bodi depannya oleh Terdakwa untuk membuka kunci jok;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tersebut adalah untuk dijual. Namun, belum sempat dijual, pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi korban Yuliantoro Saputro dan Saksi Dafin Putra Pratama mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan motornya dalam keadaan spion kanan dan kiri sudah tidak ada, bagian body depan dan jok sudah terbuka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 502/Pid.B/2023/PN.Tng;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- STNK sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Merah. tahun 2020 No. Pol. B-6643-WYC. nomor rangka MH1JM3132LK226465. nomor mesin JM31E3221706 atas nama Yuliantoro Saputro alamat Ciledug Barat Rt 005/002 Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan. Surat Keterangan Leasing Nomor 01472504000266 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance. Foto Copy BPKB sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Merah. tahun 2020 No. Pol. B-6643-WYC. nomor rangka MH1JM3132LK226465. nomor mesin JM31E3221706 yang ditempel PT. Adira Finance ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Scoopy dengan warna Putih Merah. tahun 2020 nomor rangka MH1JM3132LK226465. nomor mesin JM31E3221706 tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah tanpa plat nomor, nomor rangka MH354P00DDJ921268 nomor mesin 54P921388;

Dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa membawa motor dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan (Telah dilakukan Diversi di Kepolisian Sektor Pamulang Berdasarkan Berita Acara Diversi pada tanggal 11 Agustus 2025) duduk di belakang Terdakwa melintasi Jalan Gang Perumahan Villa Dago Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan saat melewati warung Madura, Terdakwa meminta Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan untuk turun membelikan Terdakwa minum di warung tersebut. Kemudian saat Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan berada di dalam warung Madura, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC milik Saksi korban Yulianto Saputro yang terparkir didepan kontrakan pagar sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah rumah kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC milik Saksi korban Yulianto Saputro tersebut dengan cara memutar arah motor yang tidak di kunci stang tersebut lalu mendorongnya pergi dalam keadaan mati dari gang menuju jalan raya dan diikuti oleh Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa dan berencana untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan di Jl. Inpres Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melepas spion dan plat nomor dari sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC dan dibuang di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan berjalan lagi sampai Rumah Terdakwa di Jl. H. Rean RT 001/001 Kelurahan benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan dibongkar bagian bodi depannya oleh Terdakwa untuk membuka kunci jok;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tersebut adalah untuk dijual. Namun, belum sempat dijual, pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi korban Yulianto Saputro dan Saksi Dafin Putra Pratama mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan motornya dalam keadaan spion kanan dan kiri sudah tidak ada, bagian body depan dan jok sudah terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi korban Yulianto Saputro;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yulianto mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa* ;
2. *Mengambil barang sesuatu*;
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1 “**Barang Siapa**”, dan yang dimaksud dengan pengertian : “**Barang Siapa**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai **Terdakwa** dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama **Arief Ardiansyah Bin Saidih** dan ternyata **Terdakwa** telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “Error In Persona”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “**Barang Siapa**” telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain atau barang itu belum ada penguasaannya, selain itu juga mengandung pengertian yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak; Sedangkan “Barang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud atau benda-benda yang berwujud/tidak berwujud dan dapat bergerak/tidak bergerak termasuk pula binatang yang memiliki nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya ;

Bahwa maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maksudnya adalah barang-barang tersebut seolah-olah adalah miliknya dan dipindahtangankan atau digunakan oleh Terdakwa tanpa hak karena memang bukan haknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa membawa motor dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan (Telah dilakukan Diversi di Kepolisian Sektor Pamulang Berdasarkan Berita Acara Diversi pada tanggal 11 Agustus 2025) duduk di belakang Terdakwa melintasi Jalan Gang Perumahan Villa Dago Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan saat melewati warung Madura, Terdakwa meminta Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan untuk turun membelikan Terdakwa minum di warung tersebut. Kemudian saat Anak Saksi MUHAMMAD RIZKI AL FATAN berada di dalam warung madura, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC milik Saksi korban Yulianto Saputro yang terparkir didepan kontrakan pagar sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC milik Saksi korban Yulianto Saputro tersebut dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memutar arah motor yang tidak di kunci stang tersebut lalu mendorongnya pergi dalam keadaan mati dari gang menuju jalan raya dan diikuti oleh Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa dan berencana untuk pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Yuliantoro mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2. **"Mengambil sesuatu barang sesuatu"**, menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi korban Yuliantoro Saputro bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan (Telah dilakukan Diversi di Kepolisian Sektor Pamulang Berdasarkan Berita Acara Diversi pada tanggal 11 Agustus 2025) dengan cara memutar arah motor yang tidak di kunci stang tersebut lalu mendorongnya pergi dalam keadaan mati dari gang menuju jalan raya dan diikuti oleh Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kantor Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang, Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Rizki Al Fatan bertukar posisi yang mana Saksi Muhammad Rizki Al Fatan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Tanpa Plat Nomor milik Terdakwa sambil mendorong motor yang dinaiki oleh Saksi Muhammad Rizki Al Fatan menggunakan kaki kiri (stut motor);
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKI AL FATAN di Jl. Inpres Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Terdakwa melepas spion dan plat nomor dari sepeda motor Honda

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC dan dibuang di pinggir jalan lalu Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKI AL FATAN berjalan lagi sampai Rumah Terdakwa di Jl. H. Rean RT 001/001 Kelurahan benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan dibongkar bagian bodi depannya oleh Terdakwa untuk membuka kunci jok;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tersebut adalah untuk dijual. Namun, belum sempat dijual, pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi korban Yuliantoro Saputro dan Saksi Dafin Putra Pratama mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan motornya dalam keadaan spion kanan dan kiri sudah tidak ada, bagian body depan dan jok sudah terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah dengan nomor polisi B-6642-WYC tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi korban Yuliantoro Saputro;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Yuliantoro mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan maka menurut Majelis Hakim unsur ke 3 ***“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”***, tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan alasan dari permohonan Terdakwa tersebut akan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Arief Ardiansyah Bin Saidih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Arief Ardiansyah Bin Saidih** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - STNK sepeda Motor Honda Scoopy wama Putih Merah. tahun 2020 No. Pol. B-6643-WYC. nomor rangka MH1JM3132LK226465. nomor mesin JM31E3221706 atas nama **Yuliantoro Saputro** alamat Ciledug Barat Rt 005/002 Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan. Surat Keterangan Leasing Nomor 01472504000266 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance. Foto Copy BPKB sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Merah. tahun 2020 No. Pol. B-6643-WYC. nomor rangka MH1JM3132LK226465. nomor mesin JM31E3221706 yang ditempel PT. Adira Finance ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Scoopy dengan warna Putih Merah. tahun 2020 nomor rangka MH1JM3132LK226465. nomor mesin JM31E3221706 tanpa plat nomor;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Yuliantoro Saputro ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah tanpa plat nomor, nomor rangka MH354P00DDJ921268 nomor mesin 54P921388;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Kamis, tanggal 16 Oktober 2025**, oleh Kami : **Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. dan Saidin Bagariang, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **Yetti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh **Cindy Maharani Indira Bangsawan S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, dan dihadapan Terdakwa secara Virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.
M.H.**

Wadji Pramono, S.H.,

Saidin Bagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2025/PN.Tng